

Groupement de communes

Libramont-Chevigny le 5-10-2023

PV

Les reconnaissances pré et post-natales

Il y a des outils très complémentaires sur OrangeConnect :

La [procédure « reconnaissance de filiation »](#) aborde la question étape par étape, et précise ce que vous devez vérifier et les documents que vous devez demander :

Reconnaitances de filiation

Procédure Schéma Information supplémentaire

20/10/2022 – Christian Duchateau

Phase 1

Etat civil de la mère de l'enfant

Information essentielle

Avant de lancer la procédure de la reconnaissance, il convient de s'assurer qu'une reconnaissance est possible légalement. Cela dépend notamment de l'état civil de la mère de l'enfant.

Points d'attention

Il importe aussi que la loi nationale de l'intéressé lui permette d'établir sa filiation par voie de reconnaissance de filiation. Si c'est le cas pour la loi belge, pour les hommes et les femmes, ce n'est pas le cas de toutes les lois et il convient, lorsqu'il s'agit d'une loi étrangère, de réclamer un certificat de coutume.

Pour la filiation paternelle, il conviendra de suivre le droit national du père.

Pour la filiation de la coparente, il conviendra de suivre sa loi nationale.

La loi nationale de la mère ici ne joue que dans le cas d'une reconnaissance de maternité, cas extrêmement rare.

La mère est mariée ou bien; veuve ou divorcée depuis moins de 300 jours

La mère est célibataire; ou bien mariée ou divorcée depuis plus de 300 jours

Le livre [Etat civil 2 : Naissance - Filiation - Vanden Broele Connect](#) aborde la reconnaissance de filiation de manière plus détaillée.

Les étapes et vérifications à effectuer en cas de mariages et cohabitations légales entre étrangers, y compris les mariages forcés et frauduleux

Les procédures sur OrangeConnect vous indiquent clairement les documents que vous devez demander :

<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/proc%C3%A9dures/detail/79377042944043399/mariages>

<https://myportal.vandenbroeleconnect.be/contenu/proc%C3%A9dures/detail/79377042944043300/la-cohabitation-legale>

- Et pour des explications plus détaillées : [Etat civil 3 - Mariage et cohabitation légale - Vanden Broele Connect](#)

Points d'attention

→ Pour les actes étrangers :

- S'assurer que les **formalités de la légalisation** ont été, le cas échéant, respectées. Pour savoir si le document doit être légalisé ou apostillé, il suffit de consulter le « module information » pays sur OrangeConnect. En cliquant sur l'onglet « légalisation » vous saurez si l'acte doit être légalisé, apostillé ou s'il est dispensé de toute forme de légalisation.
- L'acte étranger doit être **traduit en français**. Si la traduction n'est pas effectuée par un traducteur juré en Belgique, elle devra, le cas échéant, être aussi légalisée ou apostillée.
- En cas de doute sur la **validité de l'acte**, celui-ci peut être transmis à l'Autorité centrale de l'état civil (ACEC) qui donnera son avis. Mais c'est toujours l'OEC qui décidera si oui ou non le document remis est accepté. Les modèles disponibles dans le module « [Information pays](#) » permettent de se faire une idée.

→ Suspicion de mariage ou cohabitation de complaisance (dans le but d'obtenir un droit de séjour)

Mariage

- Si l'intéressé est en séjour illégal ou précaire (non-européen) tous les documents sont envoyés à l'Office des étrangers.
- Le rapport de l'OE permettra à l'OEC de prendre une décision quant à l'envoi ou non auprès du Parquet afin de lutter contre les mariages de complaisance.
- l'OEC peut solliciter le Parquet du Procureur du Roi afin de procéder à une enquête complémentaire.

Cohabitation légale

- En présence d'une personne en séjour illégal ou précaire, l'OEC est tenu d'en informer l'Office des étrangers qui transmettra les informations en sa possession concernant ladite personne.
- L'OEC peut demander l'avis au procureur du Roi qui procédera à une enquête complémentaire. Les intéressés doivent être prévenus qu'une demande d'avis au procureur du Roi est transmise et que le délai pour le recevoir est de 2 mois à dater du récépissé qui fait suite à la déclaration. Le procureur du Roi peut décider de prolonger le délai de 3 mois supplémentaires.

Les délais à respecter sont précisés dans les procédures.

Qu'est ce qu'un séjour précaire ? La [CIRCULAIRE du 17 septembre 2013](#) donne la définition suivante :

« Par étranger en séjour précaire, il y a lieu d'entendre notamment, les étrangers en possession d'une attestation d'immatriculation, d'une annexe 35, les étudiants dont le séjour arrive à expiration, etc. »

A noter aussi, l'échéancier des délais en cas d'enquête sur un mariage de complaisance :

[Echéancier des délais en cas d'enquête sur un mariage de complaisance - Vanden Broele Connect](#)



Calcul des délais en cas de report du mariage dans le cadre de l'enquête pour suspicion d'un mariage de complaisance

Date de la déclaration de mariage

 jj/mm/aaaa

Calcul

- Premier jour où le mariage peut être célébré : quatorzième jour après la déclaration (sans compter le jour de la déclaration)
/
- Dernier jour pour le mariage : 6 mois et quatorze jours après la déclaration de mariage
/

Les conjoints ont choisi la date de mariage suivante

Veuillez noter que cette date doit être comprise dans la marge de dates indiquée ci-dessus.

 jj/mm/aaaa

Calcul

- Report 1 (deux mois) par l'OEC : ce report commence à partir de la date de mariage choisie
/
- Report 2 (trois mois à la demande du procureur du roi)
/

Décision du procureur du roi selon laquelle le mariage peut être célébré

 jj/mm/aaaa

Calcul

- Dernier jour où le mariage peut être célébré, après réception de l'avis du procureur du roi
/

La gestion globale des cimetières (documents, renouvellements, affichages, ...)

Toutes ces questions sont abordées dans l'ouvrage [Funérailles et sépultures : Guide du Guichetier - Vanden Broele Connect](#)

Et dans les 5 livres thématiques :

- [Funérailles et sépultures - Livre 1 - Vanden Broele Connect](#) : Funérailles et procédures administratives
- [Funérailles et sépultures - Livre 2 - Vanden Broele Connect](#) : Les modes de sépulture
- [Funérailles et sépultures - Livre 3 - Vanden Broele Connect](#) : Les concessions de sépulture
- [Funérailles et sépultures - Livre 4 - Vanden Broele Connect](#) : Les cimetières
- [Funérailles et sépultures - Livre 5 - Vanden Broele Connect](#) : Les établissements crématoires – Les missions et compétences des communes – Les dispositions pénales et la législation en vigueur

Des 'check-lists' sont également mises à votre disposition :

- [Check-list de l'agent : les sépultures - les termes de l'affichage - Vanden Broele Connect](#)
- [Check-list de l'agent : le renouvellement d'une concession de sépulture en terrain concédé - Vanden Broele Connect](#)
- [Check-list de l'agent : le renouvellement des concessions de sépultures octroyées jusqu'en 1998 - Vanden Broele Connect](#)
- [Check-list de l'agent : fin de concessions de sépultures aujourd'hui - Vanden Broele Connect](#)
- [Check-list de l'agent : les sépultures - le défaut d'entretien - Vanden Broele Connect](#)

La gestion des inscriptions provisoires

Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population (loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population). **Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.**

Il n'y a plus de délai prévu par la loi. Les délais de 3 mois et 3 ans dont disposaient les administrations communales pour entreprendre des démarches administratives et/ou judiciaires contre cette occupation non souhaitée ont été supprimés.

Précisions dans la [CIRCULAIRE du 22 décembre 2015 - Loi portant dispositions diverses Intérieur. - Adaptations de la réglementation sur la tenue des registres de population à partir du 1er janvier 2016. - Vanden Broele Connect](#) :

« L'inscription provisoire a pour but d'une part d'assurer la fidélité des données des registres de la population par rapport à la réalité de la résidence, et d'autre part d'éviter que les personnes résidant de manière permanente dans les lieux qui n'y sont pas destinés encourrent une marginalisation sociale à défaut d'inscription. Cette disposition permet donc de constater les situations de résidence principale effective en infraction aux règles de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et d'y attacher l'enregistrement quant à l'inscription (provisoire) dans les registres de la population, sans pour autant régulariser ces situations ou inciter quiconque à agir en infraction.

L'inscription provisoire n'implique pas une légalisation de la situation et n'exonère pas les intéressés de leur responsabilité pénale. Les procédures judiciaires et administratives peuvent toujours être entamées ou poursuivies même après l'inscription définitive. La réglementation de l'inscription provisoire tend à éviter que des personnes n'aient plus d'adresse ou restent inscrites fictivement à une adresse où elles n'habitent plus, en conséquence de quoi elles seraient injoignables pour les prestataires sociaux, des allocations familiales aux pensions ou leur inscription administrative ne correspondrait plus à leur situation réelle. A défaut, le citoyen ne peut plus exercer ses droits fondamentaux et cela ne fait qu'aggraver la précarité de sa situation.

Bien entendu, **la commune doit aussi appliquer et respecter la législation régionale, notamment en matière de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.** Néanmoins, elle doit toujours acter l'inscription d'une personne là où elle réside de fait, même si l'habitat occupé contrevient aux dispositions réglementaires régionales. **La commune ne peut occulter une situation de fait évidente en refusant de prendre ses responsabilités en activant les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation de résidence ne respectant pas les normes régionales.**

Enfin, la commune qui refuse d'inscrire un citoyen là où il réside de fait en permanence crée des situations de résidences fictives qui sont difficilement acceptables dans le contexte de la prévention et la lutte contre la fraude au domicile. De plus, en cas de catastrophe, il est intéressant pour les services de secours de savoir que des personnes sont inscrites à l'adresse du bâtiment concerné et de connaître leur nombre. La rapidité des secours, les recherches et l'identification de personnes sont en jeu. »

Le traitement des recherches généalogiques : la transmission des actes d'état civil (sociétés de généalogie mandatées par un notaire)

Rappel : toute personne peut obtenir un extrait ou une copie **d'actes de l'état civil publics** auprès :

1° l'officier de l'état civil de la commune où l'acte a été établi, ou

2° des Archives de l'Etat, si l'acte y a été transféré.

- Les actes de mariage sont publics à partir de 75 ans ;
- Les actes de décès sont publics à partir 50 ans ;
- Tous les autres actes sont publics à partir de 100 ans.

Pour les actes non publics :

L'article 29 du Code civil prévoit que le notaire (ou l'avocat) peut obtenir l'acte de la personne dont il est conseil. Dans ce cas, le notaire ne peut pas avoir tous les actes, il ne peut avoir que l'acte de son client.

Si le notaire donne un mandat général (à une société privée ou un particulier), soit il prouve que l'acte demandé concerne son client, soit il entre dans la case "**recherches généalogiques**". Cette question est traitée par [l'ARRETE ROYAL du 17 mars 2021 relatif aux recherches à des fins généalogiques dans les actes de l'état civil.](#)

Voici la procédure :

La consultation des **actes de l'état civil non publics à des fins généalogiques** s'effectue par la délivrance des copies ou des extraits par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'acte a été établi.

La demande comprend :

1. les données d'identification :
 - a) pour les personnes physiques : le nom, les prénoms et le numéro de registre national du demandeur ou, en son absence, le numéro de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;
 - b) pour les personnes morales et les entreprises : le numéro d'entreprise de la Banque Carrefour des Entreprises ;
 - c) pour les personnes physiques ou morales étrangères, qui ne disposent pas d'un numéro d'identification belge : tout document qui, selon le droit applicable dans l'Etat d'origine de la personne physique ou morale, garantit l'identification de celle-ci;
2. la mention des actes faisant l'objet de la demande ;
3. une motivation et une description circonstanciées des fins généalogiques;
4. les moyens de diffusion des résultats de la recherche ;
5. le consentement de toutes les personnes sur lesquelles porte l'acte ;
6. la confirmation du fait que le demandeur a communiqué son identité et ses coordonnées, en sa qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données, à la personne qui doit donner son consentement.

Si la personne qui doit donner son consentement est décédée ou est, en raison de son état de santé, totalement ou partiellement hors d'état d'exprimer sa volonté, fût-ce temporairement, l'époux

survivant ou le cohabitant légal survivant, ou à défaut, son représentant légal ou à défaut, au moins l'un des descendants au premier degré de la personne concernée, peut donner ce consentement.

Si la personne qui doit donner son consentement est mineure, le consentement est donné par le représentant légal.

Si le demandeur ne connaît pas les coordonnées des personnes devant donner leur consentement, il peut, lors de la demande, joindre une communication adressée à la personne dont le consentement est requis. L'officier de l'état civil envoie alors cette communication au destinataire, pour autant que cette personne ait une adresse connue en Belgique. Le destinataire décide ensuite de donner suite ou non à la requête du demandeur. L'officier de l'état civil ne communique pas les coordonnées du destinataire au demandeur.

Si l'acte est disponible dans la BAEC, la copie ou l'extrait est délivré à partir de la BAEC.

Si l'acte n'est pas disponible dans la BAEC, la copie ou l'extrait est établi sur la base des registres papier.

La transmission des informations issues des registres population (pour un tiers, pour un avocat y compris la partie adverse, pour un service interne à l'administration ou une entité par exemple l'ADL...)

La communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est régie par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 qui, pour des raisons de protection de la vie privée, fixe de manière précise les conditions de délivrance d'un extrait ou certificat établi d'après les registres précités.

Ainsi, **toute personne peut obtenir un extrait des registres de la population ou un certificat établi d'après ces registres, pour autant que les informations qu'ils contiennent la concernent.** La délivrance de ces documents se fait auprès de la commune où cette personne est inscrite à titre de résidence principale.

En revanche, **lorsqu'il s'agit d'un tiers**, l'AR précité prévoit que toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir, sur demande écrite et signée, un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres concernant un habitant de la commune lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi : il s'agit notamment des **documents qui sont nécessaires aux fins d'exécution ou de poursuite d'une procédure déterminée par la loi, le décret ou l'ordonnance, notamment le Code civil, le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle, ou par un arrêté pris en exécution de la loi, du décret ou de l'ordonnance.**

Par conséquent, à défaut de disposition légale ou réglementaire justificative, les communes ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations (extraits ou certificats) tirées de leurs registres de la population.

Quelques exemple :

- **Les huissiers de justice** peuvent obtenir des extraits ou certificats en vue de l'exécution de toute procédure prescrite (par exemple, par le Code civil ou le Code judiciaire), mais les références légales de cette procédure doivent figurer explicitement sur la demande adressée à la commune.
- Un **détective privé ne peut pas** faire valoir un mandat de son client pour demander des informations relatives à d'autres personnes.
- **Aucune liste de personnes inscrites aux registres ne peut être communiquée à des tiers**, à l'exception des autorités ou organismes publics habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles listes et ce, pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation. Des dérogations sont toutefois possibles. Lorsqu'elles sont sollicitées (sur demande écrite), de telles listes peuvent être communiquées :
 - à des organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général (cela suppose une mission légale) ;
 - des autorités étrangères avec l'accord préalable du SPF Affaires étrangères et pour autant que cela entre dans le cadre d'une mission légale ;
 - à des autorités étrangères avec l'accord préalable du SPF Affaires étrangères et pour autant que cela entre dans le cadre d'une mission légale ;
 - aux partis politiques à des fins électorales pendant les six mois qui précèdent les élections ordinaires ou dans les quarante jours qui précèdent une élection anticipée ;
 - aux instituts de sondage agréés par le SPF Affaires économiques sur avis de la Commission des sondages d'opinion ; aux chercheurs qui justifient expressément d'un intérêt historique clair ou de tout autre intérêt scientifique.

- **Une demande de délivrance d'un certificat de domicile et de nationalité d'une personne, introduite par un avocat** : la demande écrite et signée doit mentionner la procédure entreprise ou la disposition légale et réglementaire prévoyant ou autorisant la communication de ces informations.
- Mais **un avocat peut demander des extraits ou certificats concernant la personne qu'il représente** et, dans ce cas, sans avoir à justifier d'aucune procuration de son client.
- **Un avocat** qui souhaite obtenir le numéro de registre national d'une partie adverse/d'un tiers auprès du Registre national ne peut le faire que par l'intermédiaire de l'Ordre des barreaux¹.

Concernant **la consultation des registres dans le cadre de recherches généalogiques, historiques ou à d'autres finalités scientifiques**, deux régimes sont d'application, respectivement pour les registres clôturés depuis moins de 120 ans et pour ceux clôturés depuis plus de 120 ans :

→ **Registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans :**

Ces registres ne sont pas consultables, mais **on peut demander des extraits ou des certificats** (de descendance ou de domicile) pour des recherches généalogiques, historiques ou scientifiques. L'AR prévoit une hiérarchie claire des personnes qui doivent donner leur consentement dans ce contexte :

- En premier lieu, il revient à la personne concernée de donner son consentement (si elle est encore en vie et saine d'esprit) ; dans le cas de mineurs, ce consentement doit être donné par les parents ou par le tuteur légal.
- Si la personne concernée est décédée ou si elle n'est plus saine d'esprit (par exemple, en cas de démence), le consentement doit être donné par l'époux ou le cohabitant légal survivants.
- Si ce dernier n'est également plus en état d'exprimer sa volonté, ce consentement doit être donné par au moins l'un des enfants.
- À défaut de descendants au premier degré pouvant donner leur consentement, celui-ci peut être donné par le Collège des Bourgmestre et Échevins en Région de Bruxelles-Capitale / le Collège communal en Wallonie.
- Si la demande de consultation porte sur des registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans, le demandeur doit introduire une **requête motivée auprès de la commune**, en déclarant que les informations ne seront utilisées qu'à des fins généalogiques, historiques ou à d'autres fins scientifiques et en mentionnant les éventuelles publications pour lesquelles ces données seront utilisées.
- Le Collège peut en outre solliciter auprès du demandeur tout renseignement complémentaire destiné à étayer le bien-fondé de la demande.
- Pour toute consultation de registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans et conservés aux Archives de l'État, l'autorisation écrite du Collège doit être présentée au personnel de la salle de lecture.

→ **Registres de la population clôturés depuis plus de 120 ans :**

Ces registres **peuvent être librement consultés** si cette consultation a lieu à des fins généalogiques et historiques ou à d'autres fins scientifiques, qu'il s'agisse de registres papier ou de registres qui, en vue d'une conservation durable, ont été transférés sur un autre support d'information. Les modalités de cette consultation sont fixées par le Collège communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins.

¹ [Decision_056-2019.pdf \(fgov.be\)](#)

Pour ce qui concerne l'accès des généalogistes successoraux aux registres de la population, une proposition de loi est actuellement examinée en commission de la Justice à la Chambre.

Que prévoit la proposition de loi ?

Les généalogistes devront être en possession d'un mandat clair et exprès d'un avocat ou d'un notaire qui gère la succession. L'officier de l'état civil donnera accès aux registres de population au généalogiste en possession de ce mandat.

Des raisons pratiques valables, parfois provisoires, de refuser l'accès au registre de population au généalogiste pouvant tout de même exister, il restera loisible à l'officier de l'état civil de réaliser lui-même les recherches et de délivrer un extrait dans le délai raisonnable de 4 semaines.

Une petite redevance pourra éventuellement être demandée par la commune, même si les généalogistes successoraux effectuent eux-mêmes les recherches. La commune pourra, à des fins de vérification, tenir un registre indiquant qui a consulté tel ou tel registre, en mentionnant le mandant, une copie du mandat et le dossier auquel la consultation se rapporte, sans enfreindre toutefois la législation sur la protection des données.

Plus de détails ici : [Highlights - Vanden Broele Connect](#)

Le droit international privé

Le DIP, c'est la manière dont un droit étranger est reconnu ou non en Belgique. Que la personne soit étrangère ou non.

Bon nombre de dispositions du DIP s'appliquent aux étrangers vivant en Belgique, qu'il s'agisse de la reconnaissance de filiation, du mariage, du nom, etc.

Le DIP peut aussi **s'appliquer aux belges** :

- soit parce que le citoyen belge a plusieurs nationalités (dans le cadre de la détermination du nom d'un enfant né en Belgique - art. 37 CDIP);
- soit parce que le citoyen belge habite à l'étranger et qu'il se marie dans ce pays qui autorise le changement de nom (art. 39 CDIP).

Quelques exemples :

Le mariage

En vertu de **l'article 46 du CoDIP**, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

Les conditions de fond du mariage sont les conditions essentielles que les futurs époux doivent remplir pour pouvoir se marier. Par exemple, les conditions d'âge requis, de célibat, et de consentement, etc. Chacun des époux doit respecter **les conditions prévues par son droit national** au moment de la célébration du mariage (**article 46 CoDIP**).

Les conditions de forme du mariage sont celles relatives aux formalités à remplir et à la manière dont la célébration doit se dérouler. Par exemple, les documents à produire, l'autorité compétente, l'exigence ou non d'une déclaration préalable au mariage, etc. Ces formalités sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré (ici le droit belge).

Exemple d'une condition de fond qui pourrait être écartée (toujours selon l'art. 46 CoDIP) : si l'un des futurs époux a la nationalité d'un pays qui prohibe le mariage entre personnes du même sexe, mais que l'autre futur époux a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle dans un Etat qui autorise un tel mariage, l'interdiction sera écartée. Autrement dit, si un Belge veut épouser un homme originaire d'un pays qui prohibe le mariage homosexuel, ce mariage pourra quand même avoir lieu en Belgique, car ce type de mariage n'est pas interdit en Belgique.

Reconnaissance de filiation

L'acte de reconnaissance est établi selon les formalités prévues :

- soit par le droit de l'Etat dont la personne qui veut reconnaître l'enfant a la nationalité,
- soit par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il est établi, donc le droit belge. L'exemple de la reconnaissance par le père camerounais est particulier, car il a donné lieu à des positions divergentes.

La base juridique est **l'art. 64 CoDIP**.

Le cas de la reconnaissance par le père camerounais :

Selon le droit camerounais la reconnaissance de paternité ne peut se faire que lors de la déclaration de naissance. A défaut, une procédure judiciaire s'impose.

Pour la **Commission permanente de l'état civil**, le fait que le droit camerounais prévoit que la reconnaissance peut être faite par voie judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'une reconnaissance postnatale puisse toujours avoir lieu devant un officier de l'état civil belge. En effet, la manière d'effectuer la reconnaissance ou l'autorité devant laquelle elle est faite, est considérée comme une formalité. La CPEC conclut que l'OEC peut établir un acte de reconnaissance postnatale vis-à-vis de cet auteur étranger vu que le mode de reconnaissance après la naissance est considéré comme une exigence formelle.

Le Parquet de Mons a émis un avis contraire : selon lui, il ne sera possible d'établir une reconnaissance postnatale devant l'OEC que si et seulement si l'établissement de l'acte a été retardé par la surséance à acter de l'OEC en vue de demander l'avis du Parquet pour suspicion de reconnaissance de complaisance. Dans tous les autres cas, les intéressés devront s'en remettre à la Justice pour faire établir la filiation paternelle conformément aux dispositions du droit camerounais.

Mais la reconnaissance prénatale n'est pas possible, car non prévue dans le droit camerounais.

Courrier « papier » : moderniser les Modèles 3 et 5 - voir si possibilité d'un système de sms automatiques (via une plateforme extérieure par exemple) pour les convocations pour réception de nouveaux codes Pin/Puk, changement d'adresse ...

Remarque générale : l'envoi de données personnelles via e-mail est en principe contraire au RGPD. Cela ne devrait se faire que via une plateforme sécurisée.

A noter tout de même : les instructions générales concernant la tenue des registres de la population indiquent que le « modèle 3 peut être transmis par courrier, par fax ou par la voie électronique (pourvu de la signature électronique du fonctionnaire compétent) ».

Pour les codes Pin/Puk : le citoyen peut demander via le guichet électronique eGovFlow (ou via le guichet physique à la commune) ses codes Pin/Puk. Il reçoit un mail de la commune via eGovFlow l'avertissant que ses codes sont arrivés à l'administration communale.

BAEC : comment intégrer un acte de divorce ? comment intégrer un acte étranger ? ...

Quelques éléments de réponse :

La loi relative à la modernisation de l'état civil a prévu la possibilité pour l'agent communal de créer un acte sous la forme du modèle standardisé sur base d'un acte étranger. C'est ce qu'on appelle en pratique établir un acte « à la belge ».

L'acte créé sur base d'un acte étranger revêt la même forme que n'importe quel acte BAEC. La seule différence réside dans le fait qu'une base d'établissement figure sur la copie (avec, a minima, le lieu et la date de délivrance du document ainsi que le pays émetteur) et que le scan de l'acte étranger est joint en annexe. L'agent communal encode les métadonnées de l'acte étranger et la BAEC génère l'acte « à la belge » correspondant. Il faut donc créer un acte de base, tant que la BAEC le permet. Si l'acte étranger n'a pas d'équivalent belge, il faudra établir un acte modificatif.

Pour les jugements de divorce, il ne faut rien faire : la décision est envoyée par le greffe à l'Officier de l'état civil sous format PDF, via une notification BAEC. Si elle arrive à la commune compétente par ce biais, c'est qu'elle est forcément définitive.

Rappel !

Une **nouvelle loi réparatrice de la BAEC entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2024** (saut certains articles pour lesquels la date d'entrée en vigueur sera fixée par arrêté royal) ? Vanden Broele organise une formation à ce sujet le 7 décembre prochain.

Les fiches permis de conduire : pour qui ? Quelle forme ? Utilité vu que tout est dans Mercurius ... ?

Voici les informations du SPF Mobilité :

La fiche de renseignements reprend toutes les données du dernier permis de conduire (PC) délivré au citoyen

Elle reprend également des informations sur les examens réussis, sélection médicale, échange de PC étranger etc...

Elle reste obligatoire pour les communes, sous format papier ou digital et est conservée jusqu'au décès

Elle n'est plus obligatoire pour les permis provisoire, toutes les infos se trouvant dans Mercurius.

Elle reste en outre obligatoire dans les cas suivants :

- Les titulaires déchus du droit de conduire : pendant 3 ans, les déchéances et résultats des examens de réintégration non repris dans Mercurius seront mentionnés ;
- Les directeurs et moniteurs auto-école : les copies des Brevets y seront annexées ;
- Les permis avec attestation médicale du Groupe 1 à validité illimitée : les copies des attestations médicales seront annexées, elles serviront pour tous les permis ultérieurs ;
- Les permis obtenus par échange permis de conduire étrangers : les copies des permis de conduire européens échangés et les permis de conduire étrangers non-européens originaux échangés y seront joints ;
- Les titulaires d'une carte de qualification étrangère européenne : les copies des cartes sont conservées avec les fiches de ces titulaires.

Les fiches confectionnées avant le 12 juin 2014 seront conservées jusqu'au renouvellement du permis de conduire (très utile pour corriger des données non correctement enregistrées dans Mercurius avant de confectionner un nouveau permis).

En cas de déménagement, la fiche de renseignements constituée et les documents annexés doivent toujours être transmis à la nouvelle commune de résidence du titulaire.